

8. 융합기술연구생산센터 처분요구 이행점검 및 입주기업 운영·관리 업무 부적정

가. 관련부서 : 000실

나. 감사내용

000실(이하 ‘관련 부서’ 라고 함.)은 『직제규정시행요령』 별표 제1호 분장직무에 따라, ‘융합기술연구생산센터(이하 ‘센터’ 라고 함.) 운영 및 관리업무’를 수행하고 있으며, 해당 직무 수행을 위해 「융합기술연구생산센터 종합운영계획 및 세부운영기준」(최초 2011.6.27., 이후 ver7, 2018.8.까지 개정)(이하 ‘센터 운영 기준’ 이라고 함.)을 수립·시행하고 있다.

관련 부서는 「센터 운영 기준」의 분장직무에 따라 입주기업과 ‘선정 및 계약체결’, ‘운영 및 관리’, ‘관리비부과 및 징수 등’의 업무를 수행하고 있다.

① 2015년 일반감사 처분요구에 대한 이행 점검

관련부서는 2015년 일반감사 결과, 센터 입주기업에게 부과하는 관리비의 수령 상태가 부실하여, ㉠장기 미수령 관리비(12개 기관)에 대한 적극적 조치, ㉡입주 기업 운영 및 관리 등에 대한 실제 수행 업무를 분장 직무 및 위임전결 규정에 명확히 반영할 것을 처분요구 받은 바 있다.

처분요구 ㉠관련으로, 관련부서에서는 장기 미수령 관리비(12개 기관)에 대한 적극적 회수를 위해 「센터 운영 기준」등을 근거로 <표3>과 같이 ‘납부촉촉공문

발송(내용증명)’ 34회, ‘계약해지 및 퇴실 요청’ 6회, ‘채권추심의뢰’ 5회, ‘소송 진행’ 3건 등을 건별 조치하였다.

그 결과, 2015년도 감사결과 지적한 12개 기관의 미수령 금액 797백만원(2015.10.30.기준) 중 432백만원을 수령하였고, 수령 불가능으로 판단한 139백만원은 원내에서 대손처리하여 11개 기관에 대해서는 조치를 완료하였고, 나머지 1개 기관의 226백만원은 관련 소송이 진행 중인 것으로 확인되었다.(2018.10.31.기준)

따라서, 관련부서는 전체적으로 2015년 일반감사 처분 요구사항을 이행하였다고 할 수 있다.

또한, 처분요구 ④관련으로, 관련부서에서는 1차 내부품의 (2016.5.26.)와 2차 내부품의(2016.10.17., 원장 전결)를 통해 「센터 운영 기준」을 변경하여 기존에 없었던 ‘분장직무’, ‘인감 관리’, ‘전결규정’을 추가하였다.

그런데, 2015년도 감사결과의 처분 요구는 센터의 공간을 사용 할 입주기업과의 ‘계약체결 및 관련업무’의 성격을 고려하여 수행 업무를 『직제규정시행요령』과 『위임전결요령』에 반영할 것으로 요청하였으나, 관련부서에는 「센터 운영 기준」에 이를 반영하였다.

이는 처분요구에 대한 완전한 이행은 아니나 2015년 감사 처분 요청 취지(실제 수행 업무를 분장 직무 및 위임전결 규정에 명확히 반영할 것)에 부합한다고 할 수 있어서, 2015년 일반감사 처분 요구사항을 이행하였다고 할 수 있다.

② 입주기업의 관리비 미납, 지연납부에 대한 징수 업무 미흡

「센터 운영 기준」에는 기업연구생산공간 활용 입주기업과의 계약체결을 위한 ‘기업연구생산공간 사용계약서’ (이하 ‘사용계약서’라고 함.)와 위탁운영기

업과의 계약체결을 위한 ‘시설 위탁운영계약서’ (이하 ‘위탁계약서’ 라고 함.)가 포함되어 있다.

사용계약서와 위탁계약서에 따르면, ‘연구원은 입주기업에게 매월 관리비(시설/장비사용료, 시설관리비)를 부과하고, 입주기업은 연구원이 정한 기한 내에 납부하여야 한다.’ 고 되어 있다.

또한, 「센터 운영 기준」(2017.8.3.개정본)에는 관리비 미수령시 대응 기준으로, 관리비 3개월 이상 연체시 ‘납부요청 및 계약해지 예정통보’, 4개월 이상 연체시 ‘계약해지 통보 및 퇴실요청 통보’, 이후 ‘채권추심 및 법적소송’ 하는 절차를 두고 있다.

그런데, 입주기업(위탁운영기관 포함)의 관리비 납부 현황을 파악한 결과, 2018.11.30.기준 납부 기한을 초과한 미수령 관리비가 존재하였다.

이 중, 「센터 운영 기준」의 대응기준을 적용할 경우, (주)▽▽▽의 미수령 관리비 17년 9월, 10월분의 경우 관련부서에서는 관리비 3개월 연체 시기인 2018년 2월~3월에 납부요청 및 계약해지 예정통보의 조치를 취했어야 하나, 2018년 9월에 납부독촉 공문을 발송하여 조치를 지연하였다.

한편, 사용계약서에 의하면 시설사용료와 시설관리비 등의 ‘제 비용을 3회 이상 체납한 경우’ 연구원은 계약을 해지할 수 있다고 되어 있다.

이에, 연구원의 관리비 납부 기한을 3회 이상 초과한 기관을 파악한 결과 3년(2015년~2018년) 동안 18개 기업(입주 중 기관 기준)이 이에 해당하였으며 이는 현재 입주 기업 수(37개) 대비 절반(50%)에 해당하는 비율이다. 또한, 납부 기한을 10회 이상 지연 납부한 기관도 10개에 이르렀다.

이와 같이 연구원이 정한 기한을 반복적으로 초과하여 관리비를 납부함으로써 계약을 위반하는 기업이 존재하여 이에 대한 엄격한 관리가 요구되나, 「센터 운영

기준」에는 관리비 지연 납부에 대한 대응 규정이 없는 관계로, 관리비 장기 미납부에 대한 사전 예방을 위해 관련 규정을 정비하는 등 관리를 강화할 필요가 있다.

③ 계약체결 및 관리 업무 관련 분장직무 불명확

「원내 상주기업 시설사용관리 기준(2012.1.13.)」에 의하면 ‘센터 운영 부서’의 입주기관 선정 및 계약, 관리는 자체적으로 실시한다’고 되어 있으며, 「센터 운영 기준」에 따르면 관련부서 분장직무에 ‘사용계약’과 ‘위탁운영계약’이 포함되어 있다.

또한, 「센터 운영 기준」에는 입주기업(위탁운영기업 포함)의 선정, 계약체결 절차 및 조건(계약서) 등 입주기업 운영·관리 전반에 대한 내용이 포함되어 있으며, 관련부서가 입주기업(위탁운영기업 포함)에 대해 전반적인 관리업무를 수행하고 있다.

따라서, 동 기준의 분장직무에 의하면 관련부서에서 ‘사용계약’과 ‘위탁운영계약’의 체결 및 관리 업무를 수행해야 한다.

그런데, 사용계약과 위탁운영계약의 계약체결 절차를 파악한 결과, 사용계약은 관련부서에서 체결하고 있으나, 위탁운영계약은 관련부서 분장직무와 다르게 관련부서의 의뢰로 □□□실에서 체결(보증금 수령 포함)하고 있었다.

이는 관련부서 분장 직무와 다르게 업무를 수행하는 것에 해당하여 「센터 운영 기준」의 분장직무를 명확히 할 필요가 있다.

또한, 위탁운영계약의 경우 계약체결 이후 관리 업무에 대해 전반적인 관리를 담당하는 관련부서와 계약체결 부서인 □□□실의 역할이 불분명하게 운영되고 있었다.

위탁운영 계약체결 부서인 □□□실은 『구매요령』 등을 준용하고 관련부서에는 「센터 운영 기준」을 준용하고 있는 데, 위탁운영기업이 책임을 다 하지 않을 경우에 보증금 상계, 계약 해지, 소송 추진 등에 대해서는 관련부서와 계약체결부서의

준용 규정 모두 동 업무를 포함하고 있어서, 관련부서의 분장직무가 불분명하여 이를 명확히 할 필요가 있다.

이에 따라, 계약종류별 계약체결 및 관리 업무에 대한 수행 부서 및 업무수행의 근거를 명확히 할 필요가 있다.

관련부서 의견

감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 입주기업 관리비에 대한 관리를 강화하고, 기준 변경 등을 통해 직무를 명확히 하겠으나, 입주기업 관리비를 전담하는 부서 및 인력 확충을 요청한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

원장은

- ① 융합기술생산센터 관리대상 입주기업의 관리비(시설/장비사용료, 시설관리비) 미수령 및 지연 수령 건이 발생하지 않도록 철저히 관리·감독하여 주시기 바라며,(통보)
- ② 「센터 운영 기준」 등의 변경을 통해 계약체결 및 이행 관리 업무의 분장 직무 등을 명확히 하여 주시기 바랍니다.(개선)